



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

1^ Sezione Lavoro

n. 3756/2022 R. Gen.

Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI

nella causa

T R A

Parte_1 (nata a Milano il 25.6.1978), elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana 73, presso lo studio dell'avv. Nicola Nanni che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti

ricorrente

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Corridoni 14, presso lo studio dell'avv. Silvio Carloni che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti

convenuta

N O N C H E '

Controparte_2

convenuta (cancellata dal registro delle imprese)
all'udienza dell'**1.12.2022** ha pronunciato la seguente sentenza

DISPOSITIVO

dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti della [...] *CP_2*

condanna la *Controparte_1* a corrispondere a *Pt_2* [...] la somma di € 14.384,08, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;

condanna la società convenuta costituita a rimborsare in favore di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 2.100,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Dall'1.7.2009 *Parte_1* è stata dipendente della *CP_3*. Il 13.9.2017 il suo rapporto di lavoro è stato trasferito, senza soluzione di continuità, in capo alla *Controparte_4* in virtù di un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato dalla prima con la seconda. Nel settembre del 2018 la *CP_3* (concedente l'affitto) è stata dichiarata fallita e l'affittuaria [...] *CP_4* ha continuato a gestire il ramo affittato e la *Pt_1* ha continuato ad essere dipendente di quest'ultima compagine. Nel luglio del 2019 la stessa compagine affittuaria del ramo d'azienda (oggi odierna parte convenuta [...]) *Controparte_1* ha acquistato all'asta del *Organizzazione_1* il medesimo ramo d'azienda.

La *Pt_2* quindi, transitata senza soluzione di continuità alle dipendenze della odierna convenuta a partire dal 13.9.2017, ha lavorato alle dipendenze di quest'ultima da tale data e ha definitivamente cessato il rapporto di lavoro, sempre con quest'ultima, nell'ottobre del 2021.

Ella si è vista liquidare dall'odierna convenuta il Tfr, limitatamente alla porzione di esso maturata dal 13.9.2017 (data come detto dalla quale il rapporto di lavoro è stato trasferito in virtù del contratto di affitto di ramo d'azienda), ma non anche la precedente porzione maturata durante la vigenza del rapporto di lavoro con la compagine concedente l'affitto (*CP_3*), poi come detto dichiarata fallita.

In relazione a tale precedente porzione, la *Pt_2* si era insinuata allo stato passivo del *Org_1* e, una volta ammessa, ha fatto richiesta di intervento del Fondo di garanzia *CP_5* il quale ha prima pagato alla *Pt_2* quanto richiesto e successivamente, ritenuto erroneo il pagamento, ha chiesto in restituzione alla *Pt_2* quanto erogato, sul presupposto che il suo Tfr non fosse esigibile al momento del *Org_1*, essendosi verificata una vicenda circolatoria dell'*Pt_3* con trasferimento del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c.

Avverso detta pretesa restitutoria dell'*CP_5* la *Pt_2* ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Roma che ha disatteso la sua domanda.

Sulla base di ciò, e ritenuto che del Tfr maturato durante il rapporto di lavoro con la società concedente l'affitto, poi dichiarata fallita, dovesse risponderne l'odierna convenuta ex art. 2112 c.c., la *Pt_2* ha chiesto la

condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore di detta porzione di Tfr (quantificato in € 11.970,77) oltre che delle retribuzioni di agosto e settembre 2017, delle ferie non godute e dei ratei delle mensilità aggiuntive, per un totale complessivo di € 14.384,08.

Al pagamento di detta somma la *Pt_2* ha chiesto la condanna, in solido con la prima, anche di altra compagine (la *Controparte_2*, originaria acquirente del ramo d'azienda in esame dal *Organizzazione_1* e poi incorporata nell'odierna convenuta o comunque a sua volta cedente alla odierna convenuta il ramo acquistato dal *Org_1*).

Poiché detta seconda compagine risulta cancellata dal registro delle imprese ancor prima del deposito del ricorso, la domanda proposta nei confronti di essa va dichiarata inammissibile.

L'altra convenuta *Controparte_1* si è costituita, contestando sotto più profili la pretesa della *Pt_2* e chiedendo il rigetto della domanda.

Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.

All'esito del giudizio, la domanda della *Pt_2* deve ritenersi fondata.

Incontroverti i fatti di causa, questione oggetto del giudizio è se del debito per Tfr e altre voci retributive, contratto nei confronti di un lavoratore da parte di una società successivamente dichiarata fallita, debba o meno risponderne altra compagine presso la quale, in virtù di una vicenda circolatoria dell'azienda intervenuta prima del fallimento, il rapporto di lavoro di quel lavoratore sia proseguito senza soluzione di continuità e fino alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro. In altre parole, se del debito originario della compagine, poi dichiarata fallita, debba ugualmente risponderne, ex art. 2112 c.c. la società cessionaria.

E' infatti pacifico che la *Pt_2* sia transitata, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze dell'odierna convenuta dal 13.9.2017 (in virtù del contratto di affitto di ramo d'azienda) ed è altresì pacifico che da tale data ella abbia continuato a lavorare sempre e soltanto alle dipendenze della convenuta fino alla cessazione definitiva di ottobre 2021. E ciò, nonostante il *Parte_4* (intervenuto nel settembre 2018, quando già da un anno la *Pt_2* era dipendente della convenuta), e nonostante il recesso dal contratto d'affitto di ramo

d'azienda effettuato dalla convenuta (o meglio dalla *Controparte_2* dante causa della convenuta) dopo due mesi dalla dichiarazione del *Parte_4*
[...]

Ed infatti, nonostante detto recesso, effettuato via pec dalla dante causa della convenuta (doc. 4 convenuta), non si è verificato alcun ripristino del rapporto di lavoro della *Pt_2* in capo alla *CP_3* avendo ella pacificamente, nonostante il recesso, continuato a prestare servizio alle dipendenze della convenuta.

Come già esposto dal giudice che ha deciso la precedente controversia instaurata dalla *Pt_2* nei confronti del Fondo di garanzia *CP_5* il recesso dal contratto di affitto del ramo d'azienda non si è mai concretizzato, avendo la convenuta proseguito nel gestire l'azienda fino all'acquisto definitivo del ramo in sede fallimentare e avendo come detto la *Pt_2* per quel che più rileva in questa sede, proseguito senza cesura alcuna, a lavorare alle dipendenze della convenuta.

Sicché, essendo il rapporto di lavoro della *Pt_2* - nonostante il *Controparte_6* e nonostante l'atto formale del recesso dal contratto di affitto di ramo d'azienda - continuato incontestabilmente con l'odierna convenuta, trova piena applicazione l'art. 2112 c.c., con conseguente legittima impossibilità dell'intervento del Fondo di garanzia *CP_5* considerata la non esigibilità del Tfr al momento del Fallimento (per tutte, Cass. 23.2.2021, n. 4897).

Per lo stesso motivo, non incide affatto sull'operatività dell'art. 2112 c.c. la circostanza dell'acquisto del ramo in sede fallimentare da parte della dante causa della convenuta.

In primo luogo perché la *Pt_2* come detto, non è diventata dipendente della convenuta quale conseguenza dell'acquisto/aggiudicazione del ramo in sede fallimentare, essendo ella dipendente di quest'ultima già da tempo prima di detto acquisto/aggiudicazione.

In secondo luogo comunque perché quanto previsto dall'art. 105, comma 4 L.F. (*“Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento”*) - deroga del principio generale in base al quale l'acquirente di

un'azienda risponde in solido dei debiti che risultano dalle scritture contabili obbligatorie - nulla ha a che vedere con le disposizioni di favore per il lavoratore di cui all'art. 2112 c.c., che possono essere derogate solo in ambito di procedure sindacali ex art. 47 legge n. 428/1990, procedure che nel caso di specie non sono state esperite.

Di conseguenza non vi è alcun motivo che possa impedire l'operatività e l'efficacia dell'art. 2112 c.c., essendo la società convenuta, con la stipula del contratto d'affitto di ramo d'azienda nel settembre 2017, obbligata in solido a corrispondere alla *Pt_2* quanto a quest'ultima dovuto dalla *CP_3*

Non essendoci contestazione alcuna sul *quantum* (peraltro risultante documentalmente) la società convenuta costituita va pertanto condannata a pagare alla *Pt_2* il complessivo importo di € 14.384,08, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte convenuta costituita.

Roma, 1.12.2022.

Il giudice

Massimo Pagliarini